

외국 상장 ETF 분배금의 소득성격 확정·재분류와

금융세제과-576상 「국내외 제반 규정에 따른 사실판단」

지급시점의 estimated source of distribution(분배원천 추정) · 연말 final tax character(최종 세무성격) 확정 · income reclassification(소득재분류) · 한국 예탁결제원의 정보공개 결정통지 4건 · 국제조세 전산데이터 계보 조사 | V1.0 · 2026-09-08

— 투명성 · 접근성 · 추적성 · 재현성이 필수인 Return of Capital(자본환급) 세액환급 국제조세 금융세제 정책결정과정의 폐쇄성을 비판하며 —

발행자 인흥 장세봉 · 독립연구자 · inheung0801@gmail.com · 010-7753-1240

구미시 1공단로 212 한라시그마밸리 지식산업센터 815~816호 · <https://cafe.naver.com/l2t>

계산기 ROC과표 수정 종합소득세 계산기 · https://sebjang.github.io/ROC_INNER_BASIS_576/

작성 목적 및 범위. 본건에 관하여 공개된 공청회가 한 차례도 없습니다. 외국 상장 ETF 분배금의 소득성격 확정과 income reclassification(소득재분류), 그리고 그에 따른 refund of overwithheld tax (과다원천징수세액의 환급) 는 다수 투자자에게 공통으로 미치는 사안이나, 그 정책결정의 과정과 근거가 공개된 자리에서 논의된 바가 없습니다. 그러므로 이 조서는 **공론화를 위하여** 공개된 법령·규정·공시자료와 국가기관의 정보공개 결정통지만을 원부로 삼아 사실을 정리한 것입니다. 개별 사건의 과세처분이 적법한지는 판단하지 아니합니다.

I. 요인 — 잠정을 만드는 것, 확정을 만드는 것, 확정을 흔드는 것

① 지급시점 — Cash Dividend(현금배당) 로 원천징수

- 지급 시점에는 회계연도 결산이 끝나지 아니하였다. 그 해의 투자성과와 이익 및 잉여금(earnings and profits(이익 및 잉여금))이 아직 확정되지 아니한다.
- 그러므로 미국시장 관행에 따라 배당으로 잠정 간주하여 15%를 현지 원천징수한다.
- 이때의 표시는 estimated source of distribution(분배원천 추정) · Section 19(a) notice(지급시점 분배원천 통지)이며 tax reporting(세무보고) 용이 아니라고 발행기관이 스스로 밝힌다.
- 이 단계의 원천징수액은 분배 전액이 Dividend(배당) 라는 전제에 의거한 잠정액이다.

전거 — 접수 16516499 청구1 회신 · 접수 16835791 2항

② 연말 — final tax character(최종 세무성격) 확정

- 회계연도 결산과 세무계산. 이익 및 잉여금(earnings and profits)이 정해지고, 그로부터 이루어지지 아니한 분배가 갈린다(내국세법 제316조(a)).
- 발행기관이 final tax character(최종 세무성격) 를 확정한다. 그 값이 세 서식에 같이 실린다 — Form 8937 · Form 1099-DIV Box 3(Nondividend Distribution) · ICI Primary Layout Box 3.
- ICI Primary Layout 은 확정본에 R(Reclass) 표시를 붙여 그 권리지급이 확정되었음을 스스로 밝힌다.
- 현지 보관기관(withholding agent(원천징수의무자))이 income reclassification(소득재분류) report(소득재분류 리포트)를 작성하고 refund of overwithheld tax (과다원천징수세액의 환급) 를 진행한다.

③ 전달 — income reclassification(소득재분류) 의 누락

- 식별번호(CUSIP-ISIN)의 경계. 병합으로 코드가 바뀐 권리지급에서 Box 3 값이 0으로 전송되어 income reclassification(소득재분류) 이 누락된다.
- 마감 시점의 어긋남. 발행사가 보관기관의 연간 처리 마감일 이후에 정보를 제공하면 그 회차가 재분류 주기에서 빠진다.
- 한국예탁결제원은 ICI BOX1-BOX3-ROC-STCG-LTCG 정보를 원본으로 수집하지 아니하고 외국보관기관(글로벌커스터디언) 이 원천징수 및 환급처리를 한 내역을 데이터의 형태로 전달받는다. DTC 참가자격도 없다.
- 이 누락은 final tax character(최종 세무성격) 를 바꾸지 아니한다. 바뀌는 것은 전달과 정산의 결과뿐이다.

전거 — 접수 16848276 · 접수 16835791 7항 · 접수 16764618 D-40-D-41

	그 리포트와 환급금이 각 권리 지급 별로 예탁참가자 (증권회사)까지 전달된다.	
--	---	--

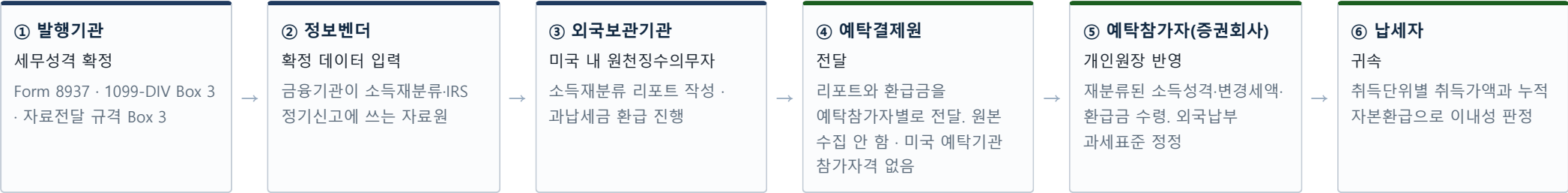
세 단계는 규율 층위를 달리합니다. ①은 지급시점의 처리이고, ②는 연말 결산의 확정이며, ③은 전달·정산의 실행입니다. 이 셋을 섞으면 「final tax character(최종 세무성격) 가 무엇인가」를 「refund 가 도달하였는가」로 묻게 됩니다. 그 둘은 같은 물음이 아닙니다.

Ⅱ. 정보공개 결정통지 4건의 통섭 — 무엇이 문서로 확정되었는가

접수번호	결정·시행	물은 것	확정된 것
16516499	부분공개 2026-05-07	기업행위(Corporate Action(기업행위)) 메시지에 자본환급 코드가 있는가 · 자료수령 경로 · 증권회사 전달 내역	기업행위 메시지 가운데 소득성격이 배당(DVCA) 제외 기타코드인 건은 존재하지 아니한다 . 미국시장 관행상 우선배당(DVCA)으로 간주하여 15% 현지원천징수한 후 발행사의 소득구분 확정 시 소득구분 재분류 및 환급 된다(글로벌 커스터디언 안내 원문 인용). 한국예탁결제원은 DTCC 참가자가 아니며 ICI Tax Supplement 파일을 수령하지 아니한다
16764618	공개 2026-06-15 리스크-1611	소득성격 데이터가 어디서 어떻게 끊기는가	계보가 확정되었다 — 「해외발행사 →(정보제공벤더)→ 외국 보관기관 → 한국예탁결제원 → 예탁자(증권사)」(D-42). 원본을 수집하지 아니하고 처리 결과를 전달받으며(D-40), DTC 참가자격이 없어 외국보관기관을 통해 간접 접근한다(D-41). 근거는 「자본시장법」 제61조 제2항·시행령 제63조 제3항(D-45). 권리지급 시 수시로, 연 1회 정기신고 기간에 재분류 내역이 제공된다(D-43). 참가자 반복 검증 한다(D-44)
16835791	공개 2026-07-08 리스크-1930	소득재분류 업무처리 절차 전반	리포트의 핵심항목 이 확정되었다 — 예탁계좌·ISIN·기준일·보유수량· 재분류된 소득성격·변경세액·환급금 (1항). 그 리포트는 각 권리 지급 별로 작성된다(9항). 지급시점은 잠정 간주이고 확정 후 재분류·환급이 이루어져 리포트와 환급금이 증권사로 전달 된다(2·5항). 국내과세 판단·안내는 하지 아니한다(3항). 개인·계좌 단위는 제3자 정보로 공개 곤란(6항). 특정 유형의 부존재 사유는 발행사가 보관기관의 연간 마감 이후에 정보를 제공하여 재분류 주기에서 빠졌기 때문 (7항)
16848276	공개 2026-07-10 리스크-1943	특정 종목의 재분류 누락과 식별번호 변경 처리	옛 식별번호의 해당 회차 분배 총액이 USD 15,995,511.58 (전국 전 투자자 합산)임이 확정되었다. 재분류 정보의 처리·통지는 예탁참가자·현지 보관기관과 확인·반영 하여 수행된다

네 건을 겹쳐 놓으면 하나의 구조가 나옵니다. ① 지급시점은 잠정이다 ② 확정은 발행기관이 한다 ③ 확정된 소득성격과 환급금은 **각 권리 지급 별로** 국내 증권회사까지 온다 ④ 다만 식별번호와 마감 시점에서 사고가 난다. ①~③은 제도이고 ④는 사고입니다.

III. 전산데이터 계보 — 단계별 조사 결과



요인 연구	잠정은 시점의 문제이고 확정은 결산의 문제이며 사고는 전달의 문제다	소득구분 확정치는 하나이고, 그 값은 공개되어 있으며, 그것으로 금액이 재현된다.
정보공개 회신	그 구조를 국가기관이 서면으로 확정하였다 — 잠정·계보·전달 항목·전달 단위	재현식 — 과다원천징수액(over-withholding(과다원천징수) · 내국세법 제1464조) = 주당 자본환급 × 권리기준일 보유수량 × 적용 원천징수율
계보 조사	확정 자료가 각 권리 지급 별로 국내 증권회사까지 도달해 있다	세 값이 모두 확정·공개 자료에 있으므로 과세관청·금융기관·납세자가 각각 산출하여도 같은 값에 이른다. 그러므로 이것은 추정이 아니라 검증 가능한 재현이고, 「국세기본법」 제16조 제1항이 요구하는 「장부와 증거자료에 의한 조사」의 대상이다.

Form 8937 · Form 1099-DIV Box 3 · ICI Primary Layout Box 3 — one final tax character(최종 세무성격)
확정 → 재분류 → 환급 → 전달 → 국내 재징수

두 식이 이 조서의 결론입니다. 위의 식은 **final tax character(최종 세무성격)** 가 하나임을 말하고, 아래의 식은 **국내 재징수가 그 확정 위에 서 있음을** 말합니다. 그러므로 국내 재징수의 존재는 final tax character(최종 세무성격) 확정의 부존재와 양립하지 아니하며, 반대로 refund 가 도달하지 아니한 권리지급에는 **refund of overwithheld tax(과다원천징수세액의 환급)** 의 대상이 남아 있어 청구의 대상과 금액이 특정됩니다.

판단의 범위. 개별 과세처분의 적법성은 판단하지 아니하였습니다. 국내법상 포섭은 과세관청의 심사·결정과 납세자의 신고에 속합니다. 회신에 없는 사실은 적지 아니하였고, 확인하지 못한 것은 **보류**로 표시하였습니다.

01_한눈에보는_ROC잠정과확정_통섭 · 2026-09-08 | 이 폴더의 고리는 같은 폴더 안을 가리킵니다. 바깥고리는 없습니다. 인용한 회신과 조문은 원부를 열어 읽고 적었으며, 청구인의 이름·주소와 개별 납세자의 금액·계좌는 신지 아니하였습니다.

4.1 국내법상 포섭 — 예규의 문언을 그대로 씁니다

미국 Regulated Investment Company(규제투자회사) 의 분배가 미국 연방세법 및 발행사의 final tax reporting(최종 세무보고) 에서 **Nondividend Distribution(비배당분배) · Return of Capital(자본환급)** 으로 분류되고 그 결과 투자자의 **Adjusted Basis(조정취득가액)** 가 감소하는 경우, 그 미국법상 법률효과가 재정경제부 금융세제과-576 이 말하는 「**자본의 감소로 인하여 주주가 취득하는 금전**」에 해당하는지는 예규 문언에 따라 「**국내외 제반 규정에 따라 사실판단**」할 사항이다. 그에 해당하는 경우 「**해당 ETF 를 취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 부분**」에 한하여 「소득세법」 제17조 제2항의 의제배당이 된다.

부록. 용어전거표 — 이 조서가 쓰는 말과 그 전거

이 조서의 용어는 국내외 세제법과 제반 규정, 그리고 국가기관 회신의 **문언 그대로**를 쓴다. 편의상 지어낸 말을 쓰지 아니한다.

이 조서의 말	원어	전거	전거가 정하는 것
자본환급	Return of Capital · 비배당분배(Nondividend Distribution)	미국 내국세법 제301조(c)(2) · Form 1099-DIV Box 3	배당이 아닌 분배로서 해당 주식의 조정취득가액에 충당되어 이를 감소시킨다

이익 및 잉여금	earnings and profits(이익 및 잉여금)	미국 내국세법 제316조(a)	그로부터 이루어진 분배만 배당이다
조정취득가액	adjusted basis(조정취득가액)	미국 내국세법 제301조(c)(2)	자본환급만큼 감소하며, 이를 넘는 부분은 같은 조 (c)(3)의 효과를 갖는다
의제배당	—	「소득세법」 제17조 제2항 제1호	자본의 감소로 주주가 취득한 금전 등 가운데 그 주식을 취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 금액
과다원천징수	over-withholding(과다원천징수)	미국 내국세법 제1464조 · 재무부규칙 §1.1464-1	정당한 세액을 넘어 원천징수된 금액. 환급의 대상이 된다
원천징수 대상 금액	amount subject to withholding(원천징수 대상 금액)	재무부규칙 §1.1441-3(c)	법인의 분배 가운데 이익 및 잉여금에서 나온 배당 부분에 한한다. 비배당 부분은 대상이 아니다
적격중개인	Qualified Intermediary (QI)	재무부규칙 §1.1441-1 · §1.1461-2	원천징수·상환·상계의 절차를 수행한다
규제투자회사	Regulated Investment Company (RIC)	미국 내국세법 제851조 · 제852조	같은 조 (g)(1)은 다수 Fund 를 가진 규제투자회사의 각 Fund 를 이 편의 목적상 별개의 corporation 으로 취급한다
소득재분류	—	한국예탁결제원 정보공개 결정통지 접수 16835791 · 16764618	발행사의 소득구분 확정 후 현지 보관기관이 리포트를 작성하고 환급을 진행하는 업무. 회신의 용어를 그대로 쓴다
소득구분 확정	—	같은 회신 접수 16516499 · 16835791	발행사가 회계연도 결산 뒤 분배의 세무성격을 정하는 것
외국보관기관 (글로벌커스터디언)	global custodian	같은 회신 접수 16764618 D-40~D-45	미국 내 원천징수의무자. 「자본시장법」 제61조 제2항 및 같은 법 시행령 제63조 제3항에 따라 선임된다
예탁참가자	—	같은 회신 접수 16835791 1항·6항	주로 증권회사. 한국예탁결제원은 이 단위로 정보를 관리한다
권리 지급	—	같은 회신 접수 16835791 9항	소득재분류 리포트가 작성되는 단위
우선배당	DVCA	같은 회신 접수 16516499 청구1	기업행위(Corporate Action(기업행위)) 메시지의 소득성격 코드. 미국시장 관행상 분배 시점에 이 코드로 간주된다
ICI Primary Layout	—	발행기관 공시 원본 · 같은 회신 접수 16516499 청구3	투자회사협회 자료전달 규격. 회차마다 E(추정)·R(재분류 확정)·C(정정)·X(확장) 표시를 붙인다
취득가액 이내성	—	「소득세법」 제17조 제2항 제1호 · 재정경제부 금융세제과-576	누적 자본환급이 취득에 사용한 금액을 넘지 아니하는지의 판정
근거과세	—	「국세기본법」 제16조	장부가 있는 경우 과세표준의 조사와 결정은 그 장부와 이와 관계되는 증거자료에 의하여야 한다
정보의 교환	exchange of information	조약 제693호 제28조 · 「국제조세조정에 관한 법률」 제36조	특별한 요청이 있으면 서적·서류·진술·기록·계산서를 포함한 「미편집 원작의 사본형태」로 제공한다

부록 표 2. 선거통제 — 문언의 한계

쓰지 아니하는 문언	쓰는 문언	전거
「미국의 Return of Capital(자본환급) 은 곧 국내법상 자본금의 감소이다」	미국법 전거는 Nondividend Distribution(비배당분배) · Return of Capital(자본환급) · adjusted basis reduction(조정취득가액의 감소) 이고, 국내법의 포섭어는 「자본의 감소로 인한 대가」이다. 두 말을 동의어로 쓰지 아니한다	미국 내국세법 제301조(c)(2) · 재정경제부 금융세제과-576
「분배승인 문서가 최종 세무성격을 정한다」	final tax character(최종 세무성격) 는 지급 당시의 분배승인 문서와 별개의 세무결산·보고 과정에서 확정된다. 분배승인에 관한 Board·Trustee·Officer records 와 연말 확정자료는 증명대상과 생성시점이 동일하지 아니하다	미국 내국세법 제852조 · Form 8937
「한국예탁결제원이 Return of Capital(자본환급) 을 확인하였다」	「한국예탁결제원은 현지 보관기관으로부터 재분류된 소득성격·변경세액·환급금이 포함된 소득재분류 리포트를 수신하여 예탁참가자에게 전달한다」로 적는다	정보공개 결정통지 접수 16835791 제1항·제9항
「자본금 환급」·「납입자본」을 「자본금」으로 옮기는 표기	국내 상법상 자본금의 감소로 읽혀 오해를 낳는다. paid-in capital 은 「납입자본」으로 적는다	「상법」 제438조 이하 · 용어의 혼동 방지
원부에 없는 「이론값」·「추정값」·「참고값」	만들지 아니한다. 확인되지 아니한 것은 보류 로 적는다	「국세기본법」 제16조 제1항